

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת שלמה קרעי

פ/25/930

הצעת חוק הכנסת (תיקון – אישור אמנות בין-לאומיות), התשפ"ג–2022

הוספת פרק י"ג 1. בחוק הכנסת, התשנ"ד–1994¹, אחרי פרק י"ב יבוא :

"פרק י"ג : אישור אמנות בין-לאומיות

הגדרות – פרק י"ג 72. בפרק זה –

"אמנה" – הסכם בכתב בין ישראל לבין מדינה זרה
או ארגון בין-מדינתי ;

"התקשרות באמנה" – לרבות אשרור אמנה,
חתימה על אמנה הנכנסת לתוקף עם
החתימה, והצטרפות לאמנה.

73. (א) הממשלה לא תתקשר באמנה אלא לאחר
להתקשרות באמנה שהייתה מונחת על שולחן הכנסת במשך ארבעה
עשר ימים לפחות.

(ב) הודיעו ליושב ראש הכנסת בכתב עשרה
חברי הכנסת לפחות בתוך התקופה האמורה
בסעיף קטן (א) כי הם מתנגדים להתקשרות
באמנה, לא תתקשר הממשלה באמנה אלא לאחר
שהכנסת דנה ואישרה את ההתקשרות.

(ג) הוגשה ליושב ראש הכנסת התנגדות כאמור
בסעיף קטן (ב), והודיעה לו הממשלה כי היא
מבקשת את אישור הכנסת להתקשרות באמנה,
יביא היושב ראש את ההתקשרות לאישור הכנסת
בתוך ארבעה עשר ימים מיום שקיבל את
ההתנגדות; ימי פגרת הכנסת לא יבואו במניין

¹ ס"ח התשנ"ד, עמ' 140.

התקופה האמורה בסעיף קטן זה."

דברי הסבר

התקשרות באמנות בינלאומיות היא מעשה חשוב ומשמעותי שיש לו השפעה על דיני המדינה והתנהלותה במישור הפנימי והבינלאומי. למרות זאת, הכנסת אינה נדרשת לאשר התקשרויות כאמור. בהתאם לתקנון עבודת הממשלה, אמנות בינלאומיות מובאות לידיעת חברי הכנסת (אלא אם חלים טעמי דחיפות או סודיות), והממשלה רשאית לקבוע כי אמנה חשובה במיוחד תוגש לאישור הכנסת. כך למשל הובאו לאישור הכנסת בשנת 2020 הסכמי אברהם לשלום עם איחוד האמירויות הערביות והסכם לכינון קשרי דיפלומטיה, שלום וידידות עם ממלכת בחריין.

בהתאם להצעת החוק, הממשלה תניח על שולחן הכנסת כל אמנה לפני ההתקשרות בה, לתקופה של ארבעה עשר ימים לפחות. בתקופה זו יוכלו עשרה לפחות מחברי הכנסת להודיע ליושב ראש הכנסת כי הם מתנגדים להתקשרות באמנה. במקרה שהוגשה התנגדות כאמור, והממשלה בכל זאת רוצה להתקשר באמנה, יושב ראש הכנסת יביא זאת לאישור הכנסת, והממשלה לא תתקשר באמנה אלא לאחר שהכנסת דנה ואישרה את ההתקשרות.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת שלמה קרעי וקבוצת חברי הכנסת (פ/3852/24) ועל ידי חבר הכנסת גדי דסטה יברקן (פ/3948/24).

הצעת החוק זהה לפ/3948/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)